

1500386-62.2022.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... portanto em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. O decreto condenatório, quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500386-62.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241536/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 27196399 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2241536 - DEL.POL.PINDORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUSTAVO PEREIRA CARPINELLI

Data da Audiência:

08/12/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08/12/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500386-62.2022.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) LUIS GUSTAVO PEREIRA CARPINELLI. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. JANAINA SEGRETO SALA. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Leonardo e Everson. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi

feito de modo oral, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. LUIS GUSTAVO PEREIRA CARPINELLI, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c/c art. 61, II, "j", do Código Penal, pela seguinte prática delitiva: "No dia 3 de setembro de 2022, às 21h00, na Rua Aparecida Ferreira Lima, Conjunto Habitacional Italo Narciso Colombo, na cidade de Pindorama/SP, Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) pinos, contendo a massa líquida de 2,11 gramas de cocaína na forma de "crack", o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 24, laudo de pericial de fls. 26/28 e exame químico toxicológico de fls. 79/81. Apurou-se que, na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado caminhando na via pública, o qual ao notar a aproximação da viatura policial, arremessou algo que estava nas mãos dele. O denunciado foi abordado pelos policiais e com ele foi apreendido o valor de R\$15,90 (quinze reais e noventa centavos) em notas e moedas diversas. Em meio a abordagem, constatou-se que o denunciado havia dispensado 25 (vinte e cinco) pinos de "crack" de diversas cores, devidamente embalados para a venda. Interrogado sobre os fatos, o denunciado negou a prática delitiva e a propriedade das drogas apreendidas. Todavia, ele é conhecido nos meios policiais como traficante de drogas. ANTE O EXPOSTO, denuncio a Vossa Excelência LUIS GUSTAVO PEREIRA CARPINELLI como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06 c/c art. 61, inciso II, "j", do CP, e requeiro que seja intimado para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se o acusado para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogado, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida e preventiva (págs. 40/43). O acusado foi citado e notificado (pág. 77) e apresentou defesa prévia de págs. 83/85. A denúncia de págs. 69/70 foi recebida em 03/11/2022 (págs. 86/87). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, com a imposição do regime inicial semiaberto, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 24 e dos laudos periciais de págs. 26/28 e 60/62, este demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado confessou a prática da infração penal nesta audiência, dizendo que, pelo fato de ser dependente químico, realmente tinha os entorpecentes descritos nos autos para venda, além de dinheiro, além do que os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante, confirmaram tê-lo surpreendido na prática da mercancia ilícita, de posse das drogas e do dinheiro já mencionados. Diante da confissão judicial, da apreensão realizada e dos relatos dos agentes da lei, a prova não deixa dúvidas de que o acusado se encontrasse vendendo entorpecentes na ocasião descrita na denúncia, uma vez que ele foi surpreendido de posse de várias porções individuais de entorpecentes, prontas para venda, e dinheiro, portanto em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. O decreto condenatório, quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500148-77.2021.8.26.0558 - pág. 33), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal na fase policial, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante

preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). “Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína – Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu – Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Pena imposta reduzida – Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado é reincidente. Deixo de reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, uma vez que não comprovado que o acusado se aproveitou da situação de

pandemia para a prática do delito, não havendo, portanto, o necessário nexo causal. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). A pena será cumprida em regime inicial semiaberto, compatível para o caso dos autos, uma vez que o acusado, ainda que reincidente, confessou integralmente a prática delitiva, vale dizer, colaborou com a justiça, além do que o entorpecente apreendido é de pouca quantidade. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado LUIS GUSTAVO PEREIRA CARPINELLI, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção já mencionada. Condono o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso até a presente data, não se justifica, a esta altura, já com condenação em primeira instância, a soltura nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados a págs. 40/43. A droga já foi destruída (pág. 42). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as notações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como providencie-se a transferência do valor apreendido nos autos ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. Dispensada a colheita de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.